課題八、土地歷代繼承致使地籍分割零碎，老屋產權複雜

說明：

鄉村地區土地因歷代繼承，多數土地皆呈現地籍分割零碎，或一宗土地共同共有、產權複雜，致使後續共有之所有權人難以利用，造成現況土地使用荒廢、建物老舊窳陋之鄉村地景，其對於鄉村地區公共環境衛生造成死角。

依據鄉村地區整體規劃作業手冊指導規劃策略研擬部分略以：*〈鄉村地區整體規劃主要處理土地使用及空間規劃議題，就地權或建物議題，仍應透過土地重劃、建築相關法令規定及機制處理。〉*

故在現況執行其他鄉村區整體規劃時，雖仍以上述指導原則回應地方需求，惟幾乎在每處鄉村地區皆有此情況，且爲多數地方相當迫切欲解套之議題，縱使青年如具返鄉意願承接農村產業，然卻缺乏可使用之住宅用地，在無法使用之狀況下，一則再次出走，造成農村人口持續老化，缺乏活力，二則冒險進行土地違規使用，在長久發展之下，將呈現鄉村地區核心空洞，而周邊則呈現新興非法使用的住宅社區，造成公共資源不易投注，土地使用呈現類蛙躍發展，造成土地利用的浪費。

對策：

雖地籍的整理尚須透過農村土地重劃辦理，然在空間規劃層面仍希望研議出一套鼓勵機制，如同都市計畫區針對環境窳陋，建築危險老舊影響整體區域防災機能、環境品質的檢討，提出都市更新條例，藉由指認優先發展地區，並利用空間規劃層面能提供的獎勵手段，提供更多誘因來爲鄉村地區的核心問題解套；推動鄉村地區整體規劃時，往往分析出地方的缺乏機能後，因缺乏公有地劃設，難以再延伸實質改善計畫，而透過獎勵農村再生的方式下，取得公共建設、交通路網的重新劃設，將有望復甦鄉村機能，爲鄉村地區再挹注活力，減緩農村社區不斷老化之困境。

而在吳振發、陳思宏、謝靜琪(2018)[3]亦提出在國土計畫架構下，鄉村區更新機制可行性提出探討，該計畫指出現行農村社區土地重劃在要求非建地負擔至少 40%的條件下，由非建地負擔公共設施用地面積及重劃費用之作法，讓非建地的土地所有權人參與重劃的意願不高；故計畫擬提出鄉村區更新創新機制，非建地負擔的比例降爲 30%，建地負擔的比例僅 5%且能獲得 5%的補償金之情況下，並以彰化縣埔鹽鄉大有村及臺南市鹽水區後宅社區作爲案例試算，其皆

[3]吳振發、陳思宏、謝靜琪(2018)。*鄉村更新法制與實務執行作業之探討*。內政部土地重劃工程處。

具可行性，故該案並建議國土計畫架構下鄉村更新法令應有幾項配合事項：

1. 應編列鄉村區更新之公共設施興建預算作爲鼓勵更新誘因，此費用支付更新區之公共設施興建工程費用，及建地與非建地之補償金費用。
2. 參與鄉村區更新的土地所有權人，申請階段鄉村區更新範圍內之（私有）土地所有權人過半數，且土地面積超過區內私有土地總面積半數之同意之條件成立。更新階段，鄉村區更新範圍內之（私有）土地所有權人及其所有之土地面積百分之一百之同意，如非屬核心區域所有權人不願參加更新，則剔除範圍。
3. 後續辦理鄉村更新建議朝向小規模面積，並以調整鄉村區邊緣概念，納入凹地、完整鄉村邊緣範圍、提高土地使用效益，並 控制納入農地之比例、避免大規模農地變更使用。

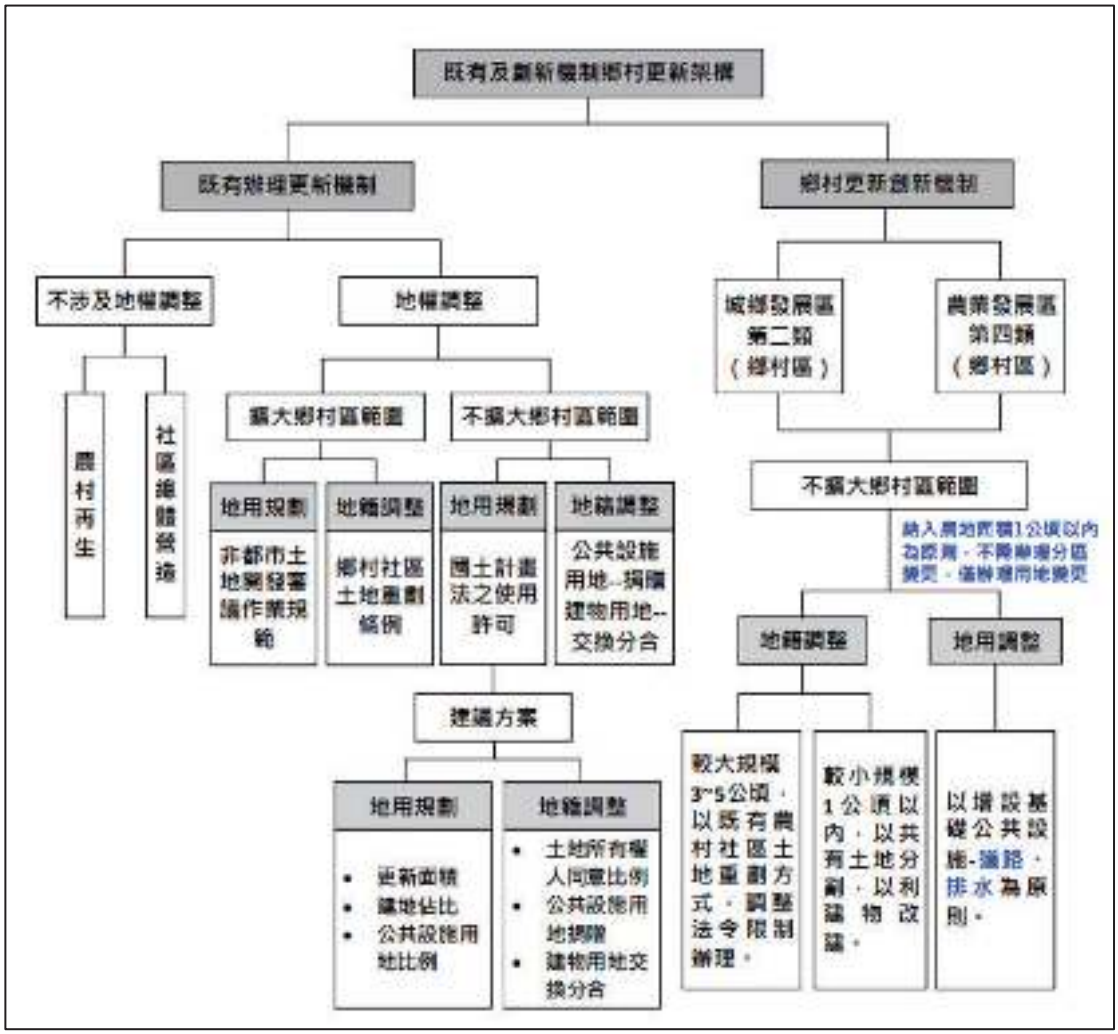


圖 9 國土計畫法下之鄉村更新機制架構圖

資料來源：吳振發、陳思宏、謝靜琪(2018)。鄉村更新法制與實務執行作業之探討

第四章、空間發展及成長管理計畫初步構想

在土地規劃賽局中，規劃師不僅是參與者也是賽局管理員，草擬與執行競賽的規則，並鼓勵大家合作以達成整體目標。

-Kaiser, E. J., Godschalk, D. R., & Chapin, F. S.（1995）

七股區擁有全台之冠的漁業養殖面積，並因豐富生態資源及獨特台江內海演變地景而有國家公園的設置，此外爲支援南部科學園區以及服務在地特色產業成立的七股科技工業區，此外，因近年再生能源的發展，成爲七股區崛起的新興產業。

在多元的土地功能競逐下，對於七股未來的發展屬性、樣態，在地居民、各級產業衍生了分歧的看法，如何尊重各部門的需求，空間規劃指導的角色即顯得更關鍵，亟需透過各項規則制定、區位分工等方式平衡各種價值的利害衝突。故本工作計畫初擬未來空間發展構想，後續仍應持續深化了解地方需求，共同擘劃七股未來的發展。

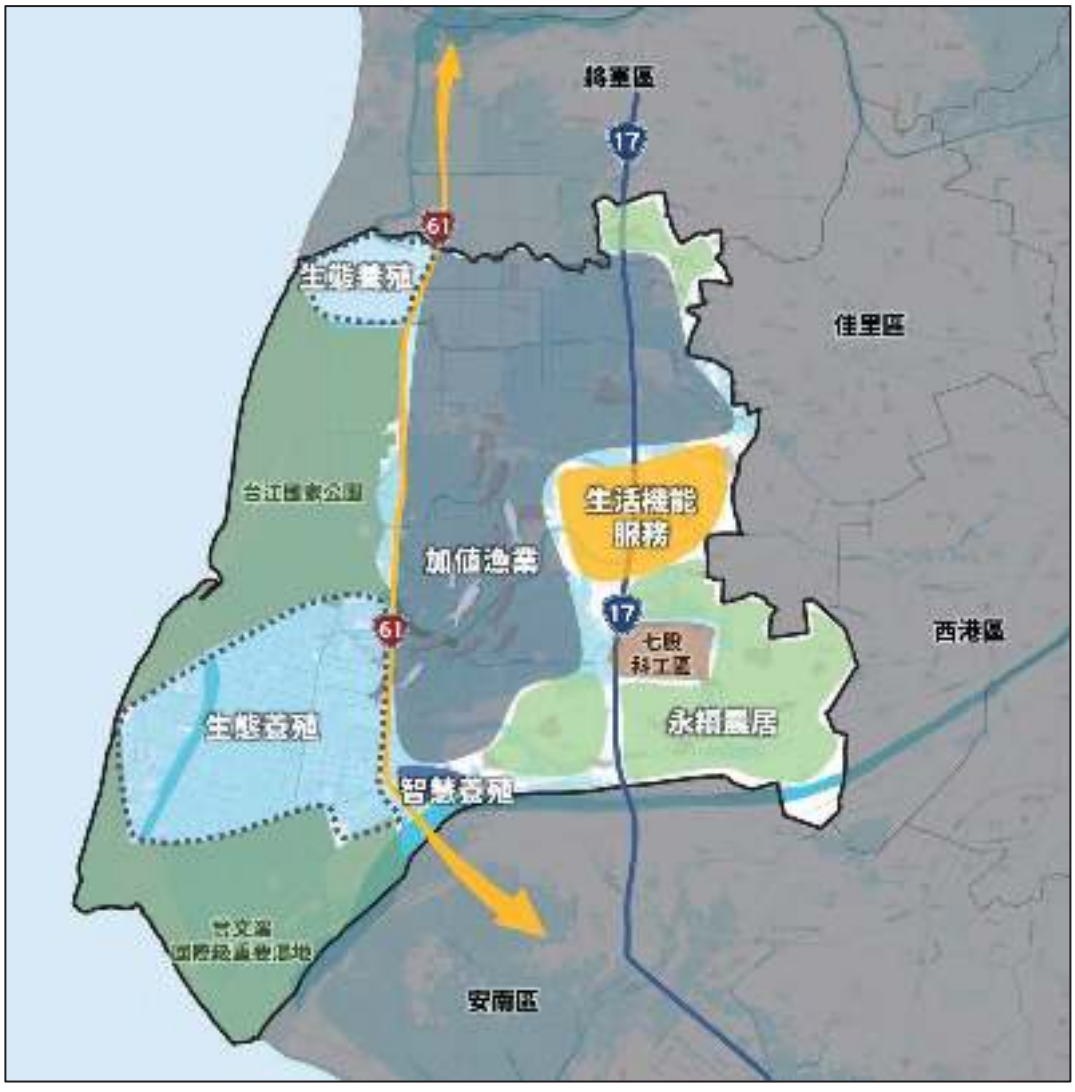


圖 10 空間發展構想示意圖

生態養殖

61 號快速道路西側，因鄰近國家公園，且因淺坪養殖成爲保育類候鳥的棲地，在文蛤尚未試驗出有效漁電共榮之情形下，仍應維護既有漁業需求，在環境永續的背景下建立了再生能源政策，故如再生能源將影響生態之狀況下，仍應以生態爲最高的維護原則。

加值漁業

七股區日照長，且有完整可搭建太陽能板的區域，具發展再生能源的良好條件，而本區另一主力養殖魚種爲虱目魚，該魚種較怕寒害，在未遮蔽及保護防風狀況下，往往會降低魚種存活率以及魚種體型，在有面板的遮擋下，可穩定水溫，使漁電能達成共榮的目標。

智慧養殖

未來「智慧水產養殖園區」的設置，引入甲殼類室內養殖、技術研發將有望對地方產業注入新活力，而在扶植在地漁產的目標下，農政部門如引入光電業者回饋的資源投入冷鍊加工服務，將可突破地方的漁業推廣困境，增加漁民收入，在一級農漁業勞動人口老化之情況，惟有創造更佳的產業環境，才能使產業永續的經營。

永續農居

七股區東側地貌屬平原樣態，在地農作物洋香瓜以及紅蔥頭爲較特色作物，其中紅蔥頭的種植面積達本市的總種植面積的 34%，而本區因鄰近周邊行政區以及七股科工區，以導向以現有的農居生活爲基礎，持續在升級優化鄉村區的生活環境及機能爲發展目標，科工區的設置爲周邊地區帶來的利害影響應再納入後續研究方向。

生活機能服務

七股都市計畫區提供本區主要基礎民生服務機能，而目前該都市計畫區爲 109 年新訂都市計畫區、未來在引入科工區就業人口後，將逐步形成更健全的地區發展核心。

第五章、當地民眾、組織團體、區公所參與機制

依照「鄉村地區整體規劃架構及後續執行方式」落實國土計畫法資訊公開及民眾參與精神，各直轄市、縣(市)政府應依照「直轄市、縣（市）政府辦理國土計畫資訊公開及民眾參與機制原則」納入權益關係人參與與家戶活動調查，分述如下：

一、規劃階段

基礎資料整備階段由本府偕同規劃單位同步進行基礎資料盤點以及地方意見蒐集，在與七股區公所、各里里長、社區發展協會，產業發展相關公會等進行座談會以及深度訪談蒐集民意。目前初步擬定的地方參與邀請名單如下表 20，後續在與地方建立工作圈後，再依地方單位所建議內容增加。

表 2 在地組織團體綜整表

行政機關		七股區公所	三股里	大埕里	篤加里
		十份里	永吉里	溪南里	大潭里
		西寮里	義合里	龍山里	玉成里(無鄉村區)
		竹橋里	中寮里	塭埕里	七股里(無鄉村區)
		後港里	樹林里	頂山里	
發展協會		七股社區發展協會	中寮社區發展協會	城內社區發展協會	樹林社區發展協會
		十份社區發展協會	永吉社區發展協會	後港社區發展協會	篤加社區發展協會
		三股社區發展協會	玉成社區發展協會	看坪社區發展協會	龍山社區發展協會
		大埕社區發展協會	竹港社區發展協會	頂山社區發展協會	塭埕社區發展協會
		大寮社區發展協會	竹橋社區發展協會	溪南社區發展協會	棟榔社區發展協會
		大潭社區發展協會	西寮社區發展協會	義合社區發展協會	
產業	**漁業**	南瀛養殖生產協會	台南市養殖漁業發展協會	漁業青年聯誼會	社團法人中華民國養殖漁業發展協會
		臺南市七股區文蛤產銷班	臺南市七股區虱目魚產銷班	臺南市七股區石斑魚產銷班	
	光電產業	太陽光電產業永續發展協會	太陽光電產業協會	太陽光電發電系統同業公會	SEMI 太陽光電委員會
	文史產業	臺南市台江藝術部落協會	台南市七股海岸保護協會		
	社會服務團體	台南市鹽分地帶永續發展協會	臺南市七股竹橋農村再造促進會	台南市鹽業退休人員協會	臺南市觀光關懷協會
		大臺南七股民眾服務社	臺南市七股區老人福利協進會	台南市鹽田觀光發展協會	
	農業	七股區農會	七股洋香瓜產銷班		

此外擬透過多元創新的民眾參與方式廣蒐民意，例如鄉村小巴宣導鄉村地區整體規劃、問卷蒐集等方式了解地方眞實需求，而後亦透過工作坊舉辦方式，主題式的依據不同部門邀集關注的團體單位，凝聚整體發展願景共識。

二、公開展覽階段

公開展覽 30 日及舉辦公開展覽及公聽會，登載於政府公報、新聞紙，並以網際網路周知。同時，當地民眾得於公開展覽期間，以書面載明姓名或名稱及地址提出意見。該階段的目的是意見修正回饋草案。

三、審議階段

由本府邀請國土計畫審議委員召開「變更臺南市國土計畫－七股區整體規劃」審議會（含專案小組會議）與相關會議，再將會議紀錄併同審議結果及計畫報請內政部核定。

四、核定階段

「變更臺南市國土計畫－七股區整體規劃」核定後由本府接收核定公文 30 日內公告實施，並將計畫函送至七股區公所公開展覽。

第六章、預定工作項目及其進度

配合內政部推動補助直轄市、縣(市)辦理鄉村地區整體規劃，俟內政部核定補助款，提議會墊付後，即啟動研究規劃作業發包作業，預定工作項目及進度如下表所列。另本案將與刻正辦理中之國土功能分區圖劃設作業同步配合辦理，將本案成果適度納入滾動檢討。

表 3 預定工作項、進度及經費概估表

辦理階段	工作進度	預定工作項目	預定期程	經費概估（萬元）
研究規劃	工作計畫書	-	112 年 10 月	100
	期中報告	1. 基本調查資料調查及發展預測。 2. 建立鄉村地區整體規劃資訊專區。 3. 研議民眾參與機制與相關意見蒐集彙整。 4. 課題盤點與對策研擬。 5. 規劃策略優先順序評估。	(+10 個月) 113 年 8 月	150
	期末報告	1. 研擬空間發展及成長管理計畫。 2. 研議部門空間發展計畫、氣候變遷調適計畫(視需求)。 3. 協調目的事業主管機關之應辦事項。 4. 研議調整國土功能分區分類。 5. 研議因地制宜土地使用管制規定。 6. 製作法定計畫書圖(草案初稿)	(+10 個月) 114 年 6 月	250
	小計			500
法定審議	草案計畫書公開展覽作業		(+2 個月) 114 年 8 月	25
	各級國土計畫審議、核定		(+8 個月) 115 年 4 月	75
	公告實施		(+2 個月) 115 年 6 月	25
	小計			125
總計				625

第七章、預期成果及效益

- 改善鄉村地區生活環境品質，依據當地實際需求提供必要性公共設施。
- 再檢核鄉村地區現況編定以及轉軌未來國土功能分區後，是否將產生矛盾或窒礙難行之處，研提檢討策略。
- 深入了解地方需求後，提出合宜發展分區以及土地使用管制規定，引導土地永續使用。
- 促進在地產業永續發展，爲光電產業進駐以及維護七股特色漁業間之長久衝突，試圖研提空間發展策略。
- 爲鄉村地區土地因產權複雜而導致空間閒置使用，青年人口因難以尋覓可居用地之困境，嘗試研擬解決策略。
- 整合各部會資源，將部門發展計畫納入協調機制。
- 完成七股區鄉村地區整體規劃之研究規劃，並續辦理國土計畫法定作業。

臺南市議會議案詳細資料

議案屆次別	第 4 屆第 1 次	大會類別	定期會
類別	建設	案號	8
案別	墊付款案		
來文日期	2023/04/26		
來文字號	府都景字第 1120539836 號		
提案單位	臺南市政府都市發展局		
提案案由	內政部核定本市「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第四階段-「112 年度臺南築角創意營造計畫」乙案經費新台幣 300 萬元(中央補助款 234 萬元，地方配合款 66 萬元)，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟 113 年度總預算時辦理轉正，敬請審議。		
說明	一、 依據內政部 112 年 4 月 12 日台內營字第 1120803975 號函辦理。 二、 本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4、6 款之規定，經上級政府核定之補助款所使用之支出與配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出。 三、 本案相關說明：有關內政部核定本市辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第四階段計 4,000 萬元,惟本局於 112 年度業已預編 3,700 萬元在案，本次提送墊付經費為「112 年度臺南築角創意營造計畫」乙案，經費新台幣 300 萬元(中央補助款 234 萬元，地方配合款 66 萬元)。因未及納入本府 112 年度總預算及追加減預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付。 四、 本案業經本府 112 年 4 月 21 日第 590 次市政會議審議通過。 五、 提送墊付案緊急理由：因本案為配合創作青年學子學期時程，須於 6 月底前審查核定俾利執行。		

辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟 113 年度總預算時辦理轉正。
一讀會審議結果	交付聯席審查。
委員會審查日期	2023/05/22
審查意見	聯席審查意見：同意墊付。
大會決議日期	2023/06/07
大會決議	照聯席審查意見同意墊付。
審議過程附註	
二讀決議	
三讀決議	
發文日期	2023/06/15
發文字號	南議建設字第 1120004526 號
提案附件	112 年臺南築角計畫書.pdf 核定函.pdf
審查結果附件	
大會決議附件	
執行情形回覆日期	
執行情形回覆字號	字第號
執行情形回覆內容	
執行情形回覆附件	